

प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
सिविल मूल अधिकारिता
रिट याचिका (सि.) सं. 678/2023

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

... याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ व अन्य

... प्रत्यर्थीगण

आदेश

1. दिनांक 19 मई 2023 को, इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निर्णय सुनाए जाने के आठ दिन बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ ["2023 संविधान पीठ निर्णय"], राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश 2023 ["एनसीटी अध्यादेश"] को प्रख्यापित किया। एनसीटी अध्यादेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 ["जीएनसीटीडी अधिनियम"] में

संशोधन करता है। अध्यादेश की प्रस्तावना में कहा गया है कि अनुच्छेद

239-कक(3)(बी) व 239-कक(7) के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी के संबंध

में संसद के पास विशेष और पूर्ण अधिकारिता है:

"और जबकि, विभिन्न आयोगों की विभिन्न रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए और चूंकि दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए संविधान ने सामान्य रूप से अनुच्छेद 239-कक और विशेष रूप से अनुच्छेद 239-कक(7) के साथ अनुच्छेद 239-कक(3)(ख) को शामिल करते हुए संसद में कुछ विशेष और पूर्ण अधिकारिता को बरकरार रखा।

[...]

और जबकि अनुच्छेद 239(1) सहपठित अनुच्छेद 239कक और अनुच्छेद 239कक(3)(ख) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 239कक(7), जिसमें अनुच्छेद 239-कक के तहत प्रावधानों को पूरक करने की शक्ति शामिल है, जिसमें उपयुक्त संशोधन करने की शक्ति शामिल है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 नामक एक अध्यादेश एनसीटीडी के कामकाज और अन्य संबद्ध मुद्दों में तैनात सेवाओं के

प्रशासन की एक व्यापक योजना प्रदान करने के लिए प्रस्तावित है, जिससे एनसीटीडी में रहने वाले लोगों के स्थानीय और घरेलू हितों को पूरे राष्ट्र की लोकतांत्रिक इच्छा के साथ संतुलित किया जा सके।"

(जोर दिया गया)

2. एनसीटी अध्यादेश जीएनसीटीडी अधिनियम, 1991 में धारा 3क सम्मिलित करता है। धारा 3क में यह निर्धारित किया गया है कि किसी भी न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री में निहित किसी भी बात के बावजूद, विधान सभा को संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 41 को छोड़कर, अनुच्छेद 239-कक में निर्धारित विधियों को अधिनियमित करने की शक्ति होगी। इस प्रावधान में सूची II की प्रविष्टि 41 को एनसीटीडी की विधायी क्षमता से बाहर रखा गया है, इसके अलावा सूची II की प्रविष्टि 1, 2 और 18 को अनुच्छेद 239-कक द्वारा बाहर रखा गया है। वास्तव में, धारा 3क अनुच्छेद 239कक में संशोधन करती है।

3. सूची II की प्रविष्टि 41 के संबंध में एनसीटीडी की विधायी शक्ति को अपवर्जित करने के अतिरिक्त, एनसीटी अध्यादेश भारत संघ और एनसीटीडी

सरकार के बीच सेवाओं पर कार्यकारी शक्ति के वितरण के लिए एक नई योजना भी स्थापित करता है। योजना का एक संक्षिप्त विहंगावलोकन नीचे दिया गया है:

- i. राष्ट्रपति एनसीटीडी में और उसके लिए किसी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या सांविधिक निकाय का गठन करेगा, या निकाय में किसी पदाधिकारी या सदस्य को नियुक्त या नामित करेगा। [धारा 45घ]
- ii. राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण ["प्राधिकरण"] गठित किया गया है। प्राधिकरण में एनसीटीडी के मुख्यमंत्री, एनसीटीडी सरकार के मुख्य सचिव और एनसीटीडी सरकार के प्रधान गृह सचिव शामिल होंगे। निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से लिया जाएगा। [धारा 45ङ]
- iii. प्राधिकरण के पास शक्ति है, अन्य बातों के साथ-साथ, एनसीटीडी के मामलों में सेवारत दानिक्स के अधिकारियों और समूह के अधिकारियों (सूची II की प्रविष्टि 1,2,18 के संबंध में सेवारत अधिकारियों को छोड़कर) के स्थानांतरण और तैनाती की सिफारिश करना, अनुशासनात्मक कार्यवाही के उद्देश्य से 'सतर्कता' और 'गैर-सतर्कता' के विषय से संबंधित और उसके अंतर्गत

आने वाले सभी मामलों पर सिफारिश करना, स्थानांतरण और पोस्टिंग पर सिफारिशें करना, और स्थानांतरण पर अधिकारियों की उपयुक्तता पर। [धारा 45ज]

iv. उपराज्यपाल प्राधिकरण द्वारा की गई सिफारिश को पुनर्विचार के लिए वापस कर देगा यदि वह प्राधिकरण की सिफारिश से असहमत है। उपराज्यपाल और प्राधिकरण के बीच मतभेद के मामले में, उपराज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। [धारा 45ज]

v. ऐसे प्रस्ताव जो, *अन्य बातों के साथ-साथ*, एनसीटीडी की शांति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदाय के हितों को प्रभावित करना, या उन मामलों पर प्रस्ताव जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय या दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ एनसीटीडी सरकार के संबंधों को प्रभावित करने वाले को राय के लिए उपराज्यपाल के समक्ष रखा जाएगा। [धारा 45ज(4)]

vi. मंत्रिपरिषद् या विभागों के सचिव मंत्रिपरिषद् या संबंधित विभागों के एक प्रस्ताव को उपराज्यपाल के ध्यान में लाएंगे यदि उनकी राय है कि प्रस्ताव

विधि के अनुसार नहीं है या यह प्रस्ताव एनसीटीडी को केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, सर्वोच्च न्यायालय या दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ "विवाद" में लाएगा। [धारा 45ट]

4. याचिकाकर्ता ने 2023 के अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कार्यवाही संस्थित की है।

5. 2023 के अध्यादेश को तीन व्यापक आधारों पर चुनौती दी गई है:

i. धारा 3क, सूची II की प्रविष्टि 41 पर एनसीटीडी की विधायी शक्ति को अपवर्जित कर, *वास्तव में* एक संवैधानिक प्रावधान में संशोधन करती है, अर्थात्, अनुच्छेद 239-कक(3)(क);

ii. एनसीटी अध्यादेश के प्रावधान, एनसीटीडी सरकार में निहित

राष्ट्रीय राजधानी के दैनिक प्रशासन की कार्यकारी शक्ति को

एनसीटीडी की निर्वाचित सरकार से हटा देता है और इसे

विशेष रूप से उपराज्यपाल, एक नामित प्रमुख में, निहित कर

देता है। सेवाओं के विशिष्ट संदर्भ में 2023 के संविधान पीठ के

निर्णय में पाया गया है कि लोग अंतिम संप्रभु हैं और

कार्यपालिका "जवाबदेही की ट्रिपल श्रृंखला" के माध्यम से जनता

के प्रति जवाबदेह है। जवाबदेही की ट्रिपल चेन के लिए स्थायी अधिकारियों का निर्वाचित सरकार के प्रति जिम्मेदार होना, निर्वाचित सरकार का विधायिका के प्रति जिम्मेदार होना और विधायिका का जनता के प्रति जिम्मेदार होना आवश्यक है। 2023 का अध्यादेश सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांतों और जवाबदेही की ट्रिपल चेन को निरस्त करता है जो एनसीटीडी के शासन ढांचे के महत्वपूर्ण पहलू हैं;

- iii. संवैधानिक योजना में अनुच्छेद 239-कक(7)(ख) एक विशिष्ट (*सुई जेनेरिस*) प्रावधान नहीं है। संविधान के अन्य प्रावधान (जैसे अनुच्छेद 4, 169, 239क, 244क, 312, पांचवीं अनुसूची का भाग घ तथा छठी अनुसूची का पैरा 21) में यह भी कहा गया है कि संसद द्वारा बनाए गए कुछ कानूनों को संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा, हालांकि इसमें संविधान में संशोधन का प्रभाव है। अनुच्छेद 239-कक(7)(ख) संसद को अनुच्छेद 239-कक में एनसीटीडी के लिए परिकल्पित शासन की

संवैधानिक योजना को समाप्त करने के लिए व्यापक शक्तियां
प्रदान नहीं करता है; और

iv. राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की
शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते थे क्योंकि ऐसी परिस्थितियां
मौजूद नहीं थीं जिनके लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता
थी। जब कुछ महीनों में संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला
था तो अध्यादेश को लागू करने की कोई तात्कालिकता नहीं
थी।

6. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार ने भी एनसीटी अध्यादेश पर इस आधार
पर रोक लगाने की मांग की है कि यह एनसीटीडी सरकार को अपने लोकप्रिय
अधिदेश को पूरा करने से रोकता है। श्री अभिषेक मनु सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ
अधिवक्ता ने ऐसे उदाहरण पर प्रकाश डाला जहां वरिष्ठ नौकरशाहों ने दिल्ली में
बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत बल को बुलाने के
संबंधित मंत्री के आदेशों की अनदेखी की है, सतर्कता निदेशालय ने प्रभारी मंत्री
के पूर्व आदेशों का सीधा उल्लंघन करते हुए कार्य आवंटन आदेश जारी किया है,

और उपराज्यपाल ने निर्वाचित सरकार के साथ किसी भी परामर्श के बिना एनसीटीडी सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत 437 सलाहकारों के अनुबंध को समाप्त कर दिया है। इसके अतिरिक्त, 5 जुलाई 2023 को उपराज्यपाल द्वारा जारी किए गए पत्र पर भी रोक लगाने की मांग की गई है, जिसमें विशेषज्ञों/साथी/सलाहकारों की नियुक्ति को समाप्त कर दिया गया है।

7. भारत सरकार की ओर से पेश होने वाले महा सॉलिसिटर श्री तुषार मेहता ने 2023 के संविधान पीठ के निर्णय के पैरा 95 का हवाला दिया। उक्त पैरा में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार पाया:

"संघ की विधायी शक्ति संघ सूची के अलावा राज्य सूची और समवर्ती सूची के तहत सभी प्रविष्टियों तक विस्तृत है। संघ की कार्यपालिका शक्ति, राज्य सूची में किसी विषय से संबंधित कार्यकारी शक्ति पर कानून के अभाव में, केवल उन तीन प्रविष्टियों से संबंधित मामलों को कवर करेगी जो एनसीटीडी के विधायी क्षेत्र से बाहर हैं। परिणामस्वरूप, संविधान की विधि या प्रावधान के अभाव में, केंद्र सरकार की ओर से कार्य करने वाले उपराज्यपाल की कार्यकारी शक्ति केवल अनुच्छेद 239कक(3)(क) में

उल्लिखित तीन प्रविष्टियों से संबंधित मामलों तक विस्तारित होगी, जो अनुच्छेद 73 में परिसीमन के अधीन है। [...] हालांकि, अगर संसद एनसीटीडी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी विषय पर कार्यकारी शक्ति प्रदान करने वाला कानून बनाती है, तो उपराज्यपाल की कार्यकारी शक्ति को उस सीमा तक संशोधित किया जाएगा, जैसा कि उस कानून में प्रावधान किया गया है।

8. उपराज्यपाल की ओर से पेश होने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरीश साल्वे ने प्रस्तुत किया कि सलाहकारों को इसलिए बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उनकी नियुक्ति मनमानी थी।

9. अनुच्छेद 239-कक(3)(क) में यह निर्धारित किया गया है कि एनसीटीडी की विधान सभा को राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लिखित मामलों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, जहां तक कि ऐसा मामला सूची II की प्रविष्टि 1, 2, और 18 और सूची II की प्रविष्टि 64, 65 और 66 को छोड़कर संघ शासित प्रदेशों पर लागू होता है, जहां तक वे उपरोक्त प्रविष्टियों से संबंधित हैं।

2023 की संविधान पीठ के समक्ष विचार करने का मुद्दा यह था कि क्या

अनुच्छेद 239-कक(3)(क), सूची 2 की प्रविष्टि 41 पर एनसीटीडी की विधायी क्षमता को निहितार्थ से अपवर्जित करता है। संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 239-कक स्पष्ट रूप से अपवर्जित की गई प्रविष्टियों के अलावा किसी भी प्रविष्टियों पर एनसीटीडी की विधायी शक्ति को अपवर्जित नहीं करता है। इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि एनसीटीडी के पास सूची II की प्रविष्टि 41 पर कार्यकारी शक्ति होगी क्योंकि कार्यकारी शक्ति विधायी शक्ति के सह-व्यापक है।

10. चूंकि अनुच्छेद 239-कक(3)(ख) के मद्देनजर, संसद के पास सूची II की प्रविष्टि 41 पर विधायी शक्ति भी है, तो उन मामलों पर भारत संघ और एनसीटीडी सरकार की कार्यकारी शक्ति के विस्तार पर एक संबंधित मुद्दा उद्भूत होता है, जिस पर संसद और एनसीटीडी की विधानसभा दोनों को कानून बनाने की शक्ति है।

11. अनुच्छेद 73 और 162 के सिद्धांतों से प्रेरणा पा, 2023 की संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि जिन प्रविष्टियों पर संसद की विधायी क्षमता है, एनसीटीडी की कार्यकारी शक्ति संविधान के प्रावधानों द्वारा या संसद द्वारा बनाया

गए कानून द्वारा भारत संघ को स्पष्ट रूप से प्रदान की गई कार्यकारी शक्ति के “अधीन और सीमित” होगी। इस प्रकार, विधि की स्थिति यह है कि संसद द्वारा अधिनियमित कानून "सेवाओं" पर एनसीटीडी की कार्यकारी शक्ति को सीमित कर सकता है।

12. सेवाओं पर भारत संघ को कार्यकारी शक्ति प्रदान करने के लिए कानून बनाने की संसद की शक्ति विवाद में नहीं है। यह अब विधि की एक सुस्थापित स्थिति है। हालांकि, 2023 के अध्यादेश की संवैधानिक वैधता पर फैसला करते समय इस न्यायालय को यह तय करना होगा कि क्या ऐसी शक्ति का प्रयोग वैध है।

13. इस स्तर पर दो प्रारंभिक विचार उत्पन्न होते हैं। पहला मुद्दा धारा 3क के आयात से संबंधित है। धारा 3क सूची II की प्रविष्टि 41 को एनसीटीडी की विधायी क्षमता से हटाती है। एनसीटीडी की विधायी शक्ति से प्रविष्टि 41 को अपवर्जित करने पर, एनसीटीडी की सरकार का सेवाओं पर कार्यकारी शक्ति होना समाप्त हो जाता है क्योंकि कार्यकारी शक्ति विधायी शक्ति के सह-समापन है।

इसलिए, यह मुद्दा कि क्या कोई कानून प्रविष्टि 41 पर एनसीटीडी की कार्यकारी शक्ति को पूरी तरह से हटा सकता है, धारा 3क की वैधता के साथ परस्पर जुड़ा हुआ है।

14. 2023 के अध्यादेश की प्रस्तावना में कहा गया है कि कानून अनुच्छेद 239-कक(3)(ख) और अनुच्छेद 239-कक(7) के तहत शक्तियों का प्रयोग करके बनाया गया है। अनुच्छेद 239-कक(3)(ख) में कहा गया है कि संसद के पास एनसीटीडी के लिए "किसी भी मामले" के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 239-कक(7)(क) संसद को अनुच्छेद 239-कक के प्रावधानों को "प्रभावी बनाने या पूरक करने" के लिए और इसके लिए आनुषांगिक सभी मामलों के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 239-कक(7)(ख) में कहा गया है कि इस तरह के कानून को संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, भले ही कानून संविधान में संशोधन करता हो या संविधान में संशोधन का प्रभाव रखता हो। अनुच्छेद 239-कक(7) निम्नलिखित रूप से उद्धृत किया गया है:

“(7)(क) संसद, विधि द्वारा, पूर्वगामी खण्डों में अंतर्विष्ट उपबन्धों को प्रभावी करने या उनके अनुपूरक के लिए और

उसके आनुषंगिक या परिणामी सभी विषयों के लिए उपबंध कर सकेगी।
(ख) उपखंड (क) में निर्दिष्ट ऐसी कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनार्थ इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी, भले ही उसमें ऐसा कोई उपबंध हो जो इस संविधान में संशोधन करता हो या उसका प्रभाव संशोधन का हो।”

15. जबकि अनुच्छेद 239-कक(7)(क) में वर्णित है कि कानून को केवल अनुच्छेद 239-कक को प्रभाव या पूरक करना होगा, अनुच्छेद 239-कक(7)(ख) के प्रावधानों में कहा गया है कि कानून को संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, भले ही इसमें अनुच्छेद 239-कक के संशोधन का प्रभाव हो। अनुच्छेद 239-कक(7)(क) के प्राथमिक पठन से संकेत मिलता है कि कानून अनुच्छेद 239-कक में एनसीटीडी के लिए परिकल्पित मौजूदा संवैधानिक संरचना को नहीं बदलेगा। हालांकि, अनुच्छेद 239-कक(7)(ख) के प्रथमदृष्टया पठन से पता चलता है कि अनुच्छेद 239-कक(7)(क) के तहत अधिनियमित कानून एनसीटीडी के शासन के मौजूदा संवैधानिक ढांचे को बदल सकता है। एनसीटीडी के शासन के

संवैधानिक ढांचे से सम्बंधित कानून बनाने की शक्ति की प्रकृति पर दो खंडों के बीच इस स्पष्ट संघर्ष को इस न्यायालय द्वारा हल करने की आवश्यकता है।

16. न ही 2018 की संविधान पीठ के निर्णय और न ही 2023 के संविधान पीठ के निर्णय में अनुच्छेद 239-कक(7) की व्याख्या से निपटा गया है। हमारी सुविचारित राय है कि रिट याचिका के निपटान हेतु इस न्यायालय को संविधान की व्याख्या के रूप में कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता है। तदनुसार हम निम्नलिखित प्रश्नों को संविधान पीठ को अग्रेषित करते हैं:

- i. अनुच्छेद 239-कक(7) के अंतर्गत कानून बनाने के लिए संसद की शक्ति की रूपरेखा क्या है; और
- ii. क्या संसद अनुच्छेद 239कक(7) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए एनसीटीडी के लिए शासन के संवैधानिक सिद्धांतों को निरस्त कर सकती है।

17. हमारी यह भी राय है कि एनसीटीडी के प्रशासन पर भारत संघ और एनसीटीडी सरकार के बीच लंबी कानूनी लड़ाई के कारण संविधान पीठ के लिए रिट याचिका का निपटान करना उचित होगा। हम रजिस्ट्री को निर्देश देते हैं कि वह इस याचिका के कागजात को प्रशासनिक पक्ष में भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे ताकि ऊपर चिह्नित प्रश्नों के उत्तर देने और याचिका के निपटान हेतु संविधान पीठ का गठन किया जा सके। आईए नं। एनसीटी अध्यादेश पर रोक लगाने की मांग करने वाली अ.आ. सं. 130505/2023 खारिज की जाती है।

.....
..मु.न्या.

[डॉ धनंजय वाई
चंद्रचूड़]

.....न्या.
[पमिदिघण्टम श्री नरसिम्हा]

.....न्या.

[मनोज मिश्रा]

नई दिल्ली;

20 जुलाई, 2023

-सीकेबी-

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.